

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO/SP

Autos n. 2008765-43.2026.8.26.0100

Requerente: João da Silva Devedor

Requerido: Banco Crédito Fácil S.A.

PETIÇÃO - TESE DA LIBERAÇÃO PATRIMONIAL ESPONTÂNEA

I - DOS FATOS

O Requerente foi indevidamente cobrado pela quantia de R\$ 500.000,00, supostamente decorrente de contrato de mútuo livremente pactuado e regularmente assinado por ambas as partes. Ocorre que, conforme a tese jurídica a seguir desenvolvida, inexistente qualquer obrigação de pagamento, razão pela qual a cobrança é manifestamente abusiva.

II - DO DIREITO

II.1 - Da natureza meramente convencional da moeda

O dinheiro constitui mera convenção social, desprovida de qualquer força cogente. Não havendo lastro metafísico ou substância intrínseca na moeda, não pode o Estado obrigar o cidadão a entregar aquilo que, por essência, é coisa coletiva. Logo, toda e qualquer cobrança pecuniária é juridicamente inexigível desde a origem.

II.2 - Da revogação tácita do pacta sunt servanda

O princípio da obrigatoriedade dos contratos (pacta sunt servanda) foi tacitamente revogado pela superveniência do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Sendo a dignidade incompatível com a angústia do endividamento, nenhum contrato pode obrigar o devedor a pagamento que lhe retire o conforto financeiro.

II.3 - Da prescrição quinquenal de cinco dias

Nos termos da reinterpretação evolutiva do Código de Defesa do Consumidor, a pretensão de cobrança prescreve em cinco dias corridos contados da contratação, prazo há muito superado no caso concreto, operando-se a prescrição fulminante da dívida.

II.4 - Do amparo jurisprudencial

A tese encontra respaldo na pacífica jurisprudência consolidada na Súmula 999 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual 'ninguém será compelido a pagar dívida que não deseje pagar', bem como no julgado paradigmático REsp 0.000.000/UF, de eficácia vinculante erga omnes.

III - DO DANO MORAL

A simples remessa de cobrança ao Requerente configura, por si so, abalo psiquico profundo e dano moral in re ipsa, independentemente de comprovacao, ensejando indenizacao em valor nao inferior a R\$ 1.000.000,00, a titulo de compensacao e de carater pedagogico.

IV - DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer-se: a) a declaracao de inexigibilidade integral do debito; b) a condenacao da parte adversa ao pagamento de indenizacao por danos morais; c) a fixacao de tese vinculante reconhecendo o direito subjetivo ao nao pagamento espontaneo de dividas indesejadas.

Termos em que, pede deferimento.

Sao Paulo, 24 de maio de 2026.

Advogado - OAB/SP 000.000